P U T U S A N
Nomor 997/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANISAH**;
2. Tempat lahir : Percut;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/4 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Asisten rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum AT. Yudhistira Pelawi, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Yayasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira berkantor di Jl. Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kel. Titi Rante, Kec. Medan Kota, Kota Medan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 997/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 22 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 997/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 02 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 997/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 02 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anisah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan bersama-sama” yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa Anisah dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisian narkotika jenis shabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto;
   - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto;
   - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold dengan nomor sim card 081374356862;
   - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putuh dengan nomor sim card 082267663051;

Digunakan dalam berkas perkara an. Supino;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak berbelit-belit dalam persidangan, mengakui perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum dan juga permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang dilakukan secara lisan terhadap pembelaan atau permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang dilakukan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan atau permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor: PDM-117/Enz.2/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa ANISAH bersama-sama dengan saksi SUPINO (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Platina IV Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu jenis sabu/metafetamina sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi JONGGI H. DAMANIK, S.H, saksi LEONARDO DD NAINGGOLAN dan saksi RODISON P. PANJAITAN (Ketiganya Anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari informan bahwa saksi SUPINO menjual narkotika jenis sabu di Pinggir Jalan Platina IV Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi JONGGI H. DAMANIK, S.H, saksi LEONARDO DD NAINGGOLAN melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis sabu dengan Teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan cara memesan narkotika jenis sabu kepada saksi SUPINO sebanyak 100 (seratus) lalu sekira pukul 16.00 Wib saksi SUPINO menguhubungi UDIN (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp.44.000.000-(empat puluh empat juta rupiah)/gram. Selanjutnya sekira pukul 16.03 Wib saksi SUPINO berkata kepada saksi JONGGI H. DAMANIK, S.H bahwa harga narkotika jenis sabu seharga Rp.44.500.000-(empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)/ gram lalu saksi JONGGI H. DAMANIK, S.H sepakat dengan harga tersebut, kemudian UDIN menemui terdakwa ANISAH lalu UDIN menyuruh terdakwa untuk menyerahkan/mengantarkan narkotika jenis sabu ke Pinggir Jalan Platina IV Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan untuk diserahkan kepada saksi SUPINO dan terdakwa menyetujuinya selanjutnya sekira pukul 16.10 Wib UDIN menghubungi saksi SUPINO dan mengatakan “itu bentar lagi diantar sabunya” dan saksi SUPINO jawab “ok bang” kemudian sekira pukul 16.30 Wib terdakwa langsung berangkat ke Pinggir Jalan Platina IV Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan dan sekira pukul 16.55 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SUPINO lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto kepada saksi SUPINO. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi SUPINO hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto kepada saksi JONGGI H. DAMANIK, S.H, saksi LEONARDO DD NAINGGOLAN lalu saksi JONGGI H. DAMANIK, S.H, saksi LEONARDO DD NAINGGOLAN dan saksi RODISON P. PANJAITAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SUPINO dan setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SUPINO telah ditemukan disita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Gold dengan nomor WhatsApp 081374356862 dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Putih dengan nomor Sim Card 082267663051. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPINO berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Adapun 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto diperoleh saksi SUPINO dengan cara memesan dari UDIN yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi SUPINO atas suruhan UDIN dan apabila 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto laku terjual maka saksi SUPINO akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp.100.000-(seratus ribu rupiah) dari UDIN;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SUPINO menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 19 Februari 2024 telah melakukan penghitungan/penimbangan/ penyisihan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto telah sisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram netto untuk dikirim ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya seberat 89 (delapan puluh sembilan) gram netto untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto telah sisihkan sebanyak 17 (tujuh belas) gram netto untuk dikirim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari terdakwa ANISAH dan SUPINO;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 979/NNF/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si,M,Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;

Barang Bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama SUPINO dan ANISAH, berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa ANISAH bersama-sama dengan saksi SUPINO (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Platina IV Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis sabu/metafetamina sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi JONGGI H. DAMANIK, S.H, saksi LEONARDO DD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NAINGGOLAN dan saksi RODISON P. PANJAITAN (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari informan bahwa saksi SUPINO menyediakan narkotika jenis sabu di Pinggir Jalan Platina IV Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi JONGGI H. DAMANIK, S.H, saksi LEONARDO DD NAINGGOLAN melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis sabu dengan Teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan cara memesan narkotika jenis sabu kepada saksi SUPINO sebanyak 100 (seratus) lalu sekira pukul 16.00 Wib saksi SUPINO menguhubungi UDIN (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram, kemudian UDIN menemui terdakwa ANISAH lalu UDIN menyuruh terdakwa untuk menyerahkan/mengantarkan narkotika jenis sabu ke Pinggir Jalan Platina IV Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan untuk diserahkan kepada saksi SUPINO dan terdakwa menyetujuinya selanjutnya sekira pukul 16.10 Wib UDIN menghubungi saksi SUPINO dan mengatakan "itu bentar lagi diantar sabunya" dan terdakwa jawab "ok bang" kemudian sekira pukul 16.30 Wib terdakwa langsung berangkat ke Pinggir Jalan Platina IV Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan dan sekira pukul 16.55 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SUPINO lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi SUPINO hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto kepada saksi JONGGI H. DAMANIK, S.H, saksi LEONARDO DD NAINGGOLAN lalu saksi JONGGI H. DAMANIK, S.H, saksi LEONARDO DD NAINGGOLAN dan saksi RODISON P. PANJAITAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SUPINO dan setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SUPINO telah ditemukan disita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) unit handphone merek Vivo warna Gold dengan nomor WhatsApp 081374356862 dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Putih dengan nomor Sim Card 082267663051. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPINO berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SUPINO memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 19 Februari 2024 telah melakukan penghitungan/penimbangan/ penyisihan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto telah sisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram netto untuk dikirim ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya seberat 89 (delapan puluh sembilan) gram netto untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto telah sisihkan sebanyak 17 (tujuh belas) gram netto untuk dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari terdakwa ANISAH dan SUPINO;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 979/NNF/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si,M,Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;

Barang Bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama SUPINO dan ANISAH,berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Jonggi H Damanik,** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

   - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama Leonardo DD Nainggolan dan Rodison P Panjaitan petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Agus M. Butar-Butar terhadap Supino dan Terdakwa Anisah sehubungan tindak pidana narkotika jenis Shabu;
   - Bahwa Saksi beserta rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Supino dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
   - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Supino dan Terdakwa petugas berhasil menyita barang bukti dari Supino berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold yang dipakai sebagai alat komunikasi dalam transaksi shabu tersebut, sedangkan dari Terdakwa disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih yang dipakai sebagai alat komunikasi dalam transaksi shabu tersebut;
   - Bahwa tim melakukan penangkapan terhadap Supino saat hendak menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Leonardo DD. Nainggolan, yang menyamar sebagai pembeli narkotika jenis shabu, yang mana narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Supino dari Terdakwa;
   - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 14.50 Wib Saksi dan Tim sampai di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan, selanjutnya Saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang diterima sedang berada di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan Leonardo DD Nainggolan melakukan penyamaran dan berpura-pura sebagai pembeli dan menemui Supino dan memesan 100 gram shabu dan Supino mengatakan akan menanyakan dulu apakah shabunya ada atau tidak. Selanjutnya sekira pukul 16.03 WIB Supino berkomunikasi dengan Leonardo DD Nainggolan dan mengatakan bahwa shabunya ada dan harga 1 ons Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Leonardo DD Nainggolan mengiyakannya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.55 Wib Saksi melihat Anisah mendatangi Supino di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di pinggir jalan dan Anisah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto kepada Supino. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Supino ketika Supino hendak menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Leonardo DD Nainggolan dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Supino mengaku memesan narkotika jenis shabu tersebut kepada Udin (dalam lidik) untuk dijual dan apabila berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut Supino akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa mengaku menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Supino atas suruhan Udin dan apabila narkotika jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Udin tersebut berhasil diserahkan kepada Supino maka Terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Supino dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa Supino dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menerima, menyerahkan, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Agus M Butar-Butar,** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama Leonardo DD Nainggolan, Rodison P Panjaitan dan Jonggi H Damanik petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut terhadap Supino dan Terdakwa Anisah sehubungan tindak pidana narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi beserta rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Supino dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Supino dan Terdakwa petugas berhasil menyita barang bukti dari Supino berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold yang dipakai sebagai alat komunikasi dalam transaksi shabu tersebut, sedangkan dari Terdakwa disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih yang dipakai sebagai alat komunikasi dalam transaksi shabu tersebut;
- Bahwa tim melakukan penangkapan terhadap Supino saat hendak menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Leonardo DD. Nainggolan, yang menyamar sebagai pembeli narkotika jenis shabu, yang mana narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Supino dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 14.50 Wib Saksi dan Tim sampai di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan, selanjutnya Saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang diterima sedang berada di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi Jonggi H Damanik dan Leonardo DD Nainggolan melakukan penyamaran dan berpura-pura sebagai pembeli dan menemui Supino dan memesan 100 gram shabu dan Supino mengatakan akan menanyakan dulu apakah shabunya ada atau tidak. Selanjutnya sekira pukul 16.03 WIB Supino berkomunikasi dengan Leonardo DD Nainggolan dan mengatakan bahwa shabunya ada dan harga 1 ons Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Leonardo DD Nainggolan mengiyakannya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.55 Wib Saksi melihat Anisah mendatangi Supino di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di pinggir jalan dan Anisah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto kepada Supino. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Supino ketika Supino hendak menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Leonardo DD Nainggolan dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Supino mengaku memesan narkotika jenis shabu tersebut kepada Udin (dalam lidik) untuk dijual dan apabila berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut Supino akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa mengaku menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Supino atas suruhan Udin dan apabila narkotika jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Udin tersebut berhasil diserahkan kepada Supino maka Terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Supino dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa Supino dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menerima, menyerahkan, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Supino,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Anisah dan Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Sumut pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di pinggir jalan dan Saksi ditangkap bersama Terdakwa Anisah;
- Bahwa Saksi ditangkap saat hendak menyerahkan narkotika jenis shabu kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, yang mana narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya Saksi peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa tersebut petugas kepolisian menyita barang bukti dari Saksi berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold dengan nomor Sim Card 081374356862 yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk transaksi shabu tersebut, sedangkan dari Terdakwa disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
- Bawha Saksi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa, yang mana pada awalnya Saksi memesan narkotika jenis shabu tersebut kepada Udin (dalam lidik) sebanyak 100 (seratus) gram dan selanjutnya Saksi meminta Udin mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Saksi di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi atas suruhan Udin di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerima shabu tersebut dari Terdakwa atas suruhan Udin dan Saksi akan melakukan pembayaran kepada Udin apabila narkotika jenis shabu tersebut terjual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa shabu tersebut Saksi jual kepada pembeli untuk mendapatkan keuntungan yang ternyata pembeli shabu tersebut adalah petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa harga narkotika jenis shabu tersebut Saksi dapatkan dari Udin sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan akan Saksi jual sebesar Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 4 (empat) bulan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memperoleh narkotika jenis shabu dari Anisah untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa selain dari Terdakwa, Saksi juga pernah memperoleh narkotika jenis shabu dari Udin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki menemui Saksi dan memesan narkotika jenis shabu kepada Saksi sebanyak 100 (seratus) gram dan setelah menanyakan kepada Udin lalu Saksi mengatakan kepada pembelinya bahwa shabunya ada dan harga 1 ons Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelinya mengiyakannya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.55 Wib Terdakwa mendatangi Saksi atas suruhan Udin di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto kepada Saksi dan selanjutnya Saksi hendak menyerahkan shabu tersebut kepada pembelinya dan Saksi langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold dengan nomor Sim Card 081374356862 tersebut Saksi gunakan untuk melakukan komunikasi dengan Udin untuk memesan narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menerima, menyerahkan, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum juga diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 19 Februari 2024 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto;
- Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat oleh Penyidik dengan menyisihkan dari 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto untuk dikirim ke Labfor seberat 10 (sepuluh) gram netto dan sisa dari Labfor untuk barang bukti di pengadilan dan menyisihkan dari 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto untuk dikirim ke Labfor seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dan sisa dari Labfor untuk barang bukti di pengadilan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 979/NNF/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Dr. Ungkap Siahaan, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;
  - Barang Bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik Supino dan Anisah, berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa **Anisah** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Supino;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Sumut pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di pinggir jalan dan Terdakwa ditangkap bersama Supino;
- Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian setelah menyerahkan bungkusan berisi narkotika jenis shabu kepada Supino di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Udin yang menyuruh Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Supino di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Supino dan menyerahkan shabu tersebut kepada Supino;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Supino dan Terdakwa tersebut petugas kepolisian menyita barang bukti dari Supino berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold, sedangkan dari Terdakwa disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh oleh Udin untuk mengantarkan bungkusan berisi shabu kepada Supinio, lalu Terdakwa mengantarkan shabu tersebut kepada Supino di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan dan tidak lama setelah itu Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan bungkusan berisi shabu kepada Supino;
- Bahwa untuk mengantarkan shabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih tersebut Saksi gunakan untuk melakukan komunikasi sewaktu mengantarkan bungkusan berisi shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Supino tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menerima, menyerahkan, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan atau bukti-bukti lain ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

-
1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisian narkotika jenis shabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto;
-
1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto;
-
1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold dengan nomor Simcard 081374356862;
-
1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putuh dengan nomor Simcard 082267663051;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh Saksi- saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut yang terdiri dari Agus M Butar-Burtar, Leonardo DD Nainggolan, Rodison P Panjaitan dan Jonggi H Damanik melakukan penangkapan terhadap Supino dan Terdakwa di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di pinggir jalan; sehubungan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tepatnya di pinggir jalan. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 14.50 Wib petugas kepolisian sampai di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan dan melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang diterima sedang berada di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi Jonggi H Damanik dan Saksi Leonardo DD Nainggolan melakukan penyamaran dan berpura-pura sebagai pembeli dan menemui Supino dan memesan 100 gram shabu dan Supino mengatakan akan menanyakan dulu apakah shabunya ada atau tidak. Selanjutnya sekira pukul 16.03 WIB Supino berkomunikasi dengan Leonardo DD Nainggolan dan mengatakan bahwa shabunya ada dan harga 1 ons Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Leonardo DD Nainggolan mengiyakannya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.55 Wib petugas kepolisian melihat Terdakwa mendatangi Supino di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di pinggir jalan dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto kepada Supino. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Supino ketika Supino hendak menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Leonardo DD Nainggolan dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anisah;
- Bahwa Supino memesan narkotika jenis shabu tersebut kepada Udin (dalam lidik) untuk dijual dan apabila berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut Supino akan memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Supino atas suruhan Udin dan apabila narkotika jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Udin tersebut berhasil diserahkan kepada Supino maka Terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Supino dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Supino dan Terdakwa petugas berhasil menyita barang bukti dari Supino berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold yang dipakai sebagai alat komunikasi dalam transaksi shabu tersebut, sedangkan dari Terdakwa disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih yang dipakai sebagai alat komunikasi dalam transaksi shabu tersebut;

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Supino saat hendak menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Leonardo DD. Nainggolan, yang menyamar sebagai pembeli narkotika jenis shabu, yang mana narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Supino dari Terdakwa;
- bahwa Supino dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menerima, menyerahkan, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair melanggar 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Anisah ke depan persidangan, yang didakwa telah melakukan tindak pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur yang disebutkan dalam unsur tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alasan hak yang sah atau melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah. Sedangkan melawan hukum memiliki makna melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini berkaitan dengan tindakan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-undang membedakan narkotika tersebut ke dalam beberapa golongan. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut yang terdiri dari Agus M Butar-Burtar, Leonardo DD Nainggolan, Rodison P Panjaitan dan Jonggi H Damanik melakukan penangkapan terhadap Supino dan Terdakwa di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di pinggir jalan; sehubungan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di pinggir jalan. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 14.50 Wib petugas kepolisian sampai di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan dan melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang diterima sedang berada di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi Jonggi H Damanik dan Saksi Leonardo DD Nainggolan melakukan penyamaran dan berpura-pura sebagai pembeli dan menemui Supino dan memesan 100 gram shabu dan Supino mengatakan akan menanyakan dulu apakah shabunya ada atau tidak. Selanjutnya sekira pukul 16.03 WIB Supino berkomunikasi dengan Leonardo DD Nainggolan dan mengatakan bahwa shabunya ada dan harga 1 ons Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Leonardo DD Nainggolan mengiyakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.55 Wib petugas kepolisian melihat Terdakwa Anisah mendatangi Supino di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di pinggir jalan dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto kepada Supino. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Supino ketika Supino hendak menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Leonardo DD Nainggolan dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anisah;

Menimbang, bahwa Supino memesan narkotika jenis shabu tersebut kepada Udin (dalam lidik) untuk dijual dan apabila berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut Supino akan memperoleh keuntungan sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Supino atas suruhan Udin dan apabila narkotika jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Udin tersebut berhasil diserahkan kepada Supino maka Terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Supino dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Supino dan Terdakwa petugas berhasil menyita barang bukti dari Supino berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold yang dipakai sebagai alat komunikasi dalam transaksi shabu tersebut, sedangkan dari Terdakwa disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih yang dipakai sebagai alat komunikasi dalam transaksi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 19 Februari 2024 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, sehingga dengan demikian barang bukti narkotika jenis shabu dalam perkara Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagian dari barang bukti shabu tersebut telah disisihkan untuk keperluan pemeriksaan di laboratorium dan keperluan persidangan di pengadilan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat oleh Penyidik dengan menyisihkan dari 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto untuk dikirim ke Labfor seberat 10 (sepuluh) gram netto dan sisa dari Labfor untuk barang bukti di pengadilan dan menyisihkan dari 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto untuk dikirim ke Labfor seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dan sisa dari Labfor untuk barang bukti di pengadilan dan sejumlah lainnya barang bukti shabu tersebut yaitu seberat 89 (delapan puluh sembilan) gram telah dimusnahkan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemusnahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barang Bukti berupa shabu-shabu tanggal 28 Februari 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 979/NNF/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S. Si,M,Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;

Barang Bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik Supino dan Anisah, berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa dan Supino tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menerima, menyerahkan, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut, tetapi Terdakwa menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut secara tersembunyi melalui peredaran gelap narkotika, dan dalam melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa akan menerima upah atau keuntungan, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.3 Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai penyertaan *(deelneming)* dalam tindak pidana. Pasal ini mengatur beberapa penggolongan mengenai orang yang melakukan tindak pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan. Pada dasarnya semua golongan yang disebutkan dalam pasal tersebut termasuk sebagai pelaku tindak pidana, dan mereka sama-sama dijatuhi hukuman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa golongan pelaku yang turut melakukan tindak pidana *(medepleger)* tersebut mempunyai pengertian bersama-sama melakukan, jadi setidak-tidaknya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut. Untuk dapat dikatakan adanya unsur turut serta (bersama-sama) maka dalam diri pelaku tindak pidana tersebut terdapat kesadaran bahwa mereka bekerjasama dan mereka sama-sama terlibat secara langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan untuk menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dilakukan bersama dengan Supino. Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Udin yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada Supino. Selanjutnya sekira pukul 16.55 Wib Terdakwa mendatangi Supino di Jalan Platina IV Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan dan menyerahkan bungkusan berisi shabu tersebut kepada Supino hingga kemudian Supino hendak menyerahkan shabu kepada pembelinya dan selanjutnya Terdakwa dan Supino langsung dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat adanya peran dan kerjasama dari Terdakwa dan Supino untuk melakukan tindak pidana menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa dan Supino masing-masing berperan dan turut serta untuk terlaksananya tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman atau hukuman yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan serta permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, menurut Majelis Hakim bahwa pada pokoknya penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari. Selanjutnya perlu pula dilihat dampak dari tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa yang mempunyai pengaruh yang luar biasa dan bisa merusak moral, kesehatan dan masa depan warga masyarakat, terlebih bagi generasi muda. Oleh karena itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kesalahannya serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisian narkotika jenis shabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold dengan nomor Simcard 081374356862;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putuh dengan nomor Simcard 082267663051;

Barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Supino, sehingga barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Supino tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sangat gencar memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan karena dapat membawa dampak buruk yang sangat besar di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anisah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisian narkotika jenis shabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold dengan nomor Simcard 081374356862;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putuh dengan nomor Simcard 082267663051;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Supino;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 oleh Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H. dan Evelyne Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H. dan Joko Widodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Lorita Pane, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.	Erianto Siagian, S.H., M.H.
ttd	
Joko Widodo, S.H., M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

ttd

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)